

한 국 해 양 교 통 안 전 공 단

시 정 및 주 의 요구

제 목 검사보고서 작성 부적정

소관부서 군산지사

조치부서 군산지사

내 용

1. 업무 개요

군산지사에서는 「선박안전법」 제22조 및 「어선법」 제21조에 따라 2024.09.12.부터 2024.10.08.까지 □□□호(어선번호 : 0000000-0000000, 총톤수 : 1.84톤) 등 3건의 선박검사결과 검사증서를 교부하였다.

2. 관계법령 및 판단기준

가) 어선검사보고서 작성 관련

「어선법」 제27조에 따라 선박검사에 합격한 선박은 제27조 각호에 해당하는 검사증서를 발급하도록 되어 있고, 같은 법 시행규칙 제55조 제1항 제1호 [별표8] 정기검사 준비사항 중에는 구명설비를 포함하고 있다.

소형어선은 「총톤수 10톤 미만 소형어선의 구조 및 설비기준」 제64조에 따라 최대승선 인원을 산정하고, 소유자 요청 및 구명조끼 비치 수량에 따라 최대승선 인원을 검사보고서에 기재하도록 규정하고 있다.

「어선검사지침」 1.6.1-4에 어업의 종류는 어업허가증, 어업면허증, 관리선지정증, 어획물운반업등록증, 어선건조(건조발주)허가서, 어선개조(개

조발주)허가서 또는 어선원부(SIS 조회) 등에 기재된 어업의 종류를 기재하도록 규정되어 있다.

그리고 어업의 종류가 2개 이상인 경우 대표적인 어업의 종류를, 어업 허가 또는 어업면허가 없거나 만료된 경우에는 어업의 종류를 “어선”으로 기재하며, 비어로선의 경우에는 어선법 제2조 제1호 가목³⁾ 및 나목⁴⁾에 따른 어업의 종류를 기재하도록 규정되어 있다.

따라서 어업의 용도와 최대승선 인원을 검사보고서에 기재하여 차기 검사에 정보를 제공해야 하고, 최대승선 인원을 초과하여 승선하는 일이 없도록 관계기관에 검사 정보를 제공해야 한다.

나) 예비검사보고서 작성 관련

「선박검사지침」 1.6.3-2 나목에 따르면 내연기관의 예비검사보고서 규격에는 ① 연속최대출력 및 회전수, ② 실린더 수, 내경 및 행정, ③ 평균유효압력, ④ 크랭크 축의 편 및 저널경, ⑤ 과급기의 형식, 제조자 및 개수, ⑥ 제조일자를 기재하도록 규정하고 있다.

따라서 내연기관의 예비검사시에는 검사 정보를 모두 기재하여 제조자, 구매자, 운용자 및 국민들에게 알권리를 제공해야 한다.⁵⁾

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 위 지사에서는 위 선박검사에서 [표] “검사보고서 부적정 내용”과 같이 규정과 다르게 검사보고서를 작성하였다.

[표] 검사보고서 부적정 내용

3) 어업(「양식산업발전법」에 따른 양식업을 포함한다.), 어획물운반업 또는 수산물가공업에 종사하는 선박

4) 수산업에 관한 시험, 조사, 지도, 단속 또는 교습에 종사하는 선박

5) 소유자는 신품 기관을 탑재하고 선박 검사가 종결한 이후에 제조 일자를 기재한 확인 및 사실 증명원을 공단으로부터 발급받아 수협공제 보험에 가입함

구분	선박번호(선명), 선박용 물건	검사일자 및 종류	사유
1	00000000-00000000 (□□□호)	2024.09.30. (정기검사)	◦ 어업의 종류 미기재
2	00000000-00000000 (제△□□호)	2024.09.12. (정기검사)	◦ 최대승선인원 미기재
3	디젤기관 48PS	2024.10.08. (예비검사)	◦ 제조일자 미기재

위 업무를 부적정하게 처리한 원인은 검사원의 업무착오가 주된 원인이나 기존 선박안전정보시스템에서(SIS)에서 신규 포털시스템으로 전환하면서 어업의 종류와 최대승선인원 등 검사 정보가 연계되지 않는 것 또한 다른 원인이다.⁶⁾

4. 조치할 사항

- 군산지사장은

① 앞으로 검사보고서 작성에 나타난 문제점들을 교육하여 향후 유사 사례가 발생하지 않도록 지도·감독을 철저히 하시기 바라며, 이미 발급된 검사증서를 회수하여 재발급하도록 조치하고,(시정)

② 위 업무처리를 부적정하게 수행한 검사원 3급 서운용에 대해서는 주의를 촉구하시기 바랍니다.(주의)

6) 포털시스템 정식운영 및 비상대응 계획 알림(정보보안실-3033, 2024.08.22.) : (기존) 선박안전정보시스템(SIS)에서 (신규) 포털-선박검사시스템으로의 안정적인 시스템 전환('24.09.02.)